

Aula 03

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Legislação Penal
Especial*

Autor:

**Equipe Legislação Específica
Estratégia Concursos**

07 de Maio de 2026

Índice

1) Lei nº. 7.716/89 - Crimes Resultantes de Preconceitos de Raça ou de Cor	3
2) Lei nº. 12.830 (2013) - Investigação Criminal	16
3) Questões Comentadas - Lei nº.7.716/89- Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou de cor - FGV	20
4) Questões Comentadas - Lei nº. 12.830 (2013) - Investigação Criminal - Multibancas	35
5) Lista de Questões - Lei nº.7.716/89- Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou de cor - FGV	48
6) Lista de Questões - Lei nº. 12.830 (2013) - Investigação Criminal - Multibancas	57



CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR (LEI N. 7.716/89)

A Constituição de 1988 determina, em seu art. 4º, que o **repúdio ao racismo** é um dos princípios que regem a República em suas relações internacionais. Além disso, a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão:

CF, Art. 5º (...)

*XLII - a prática do **racismo** constitui crime **inafiançável e imprescritível**, sujeito à **pena de reclusão**, nos termos da lei;*

A Lei nº 7.716/1989 surgiu para criminalizar as condutas de preconceito de **raça** ou de **cor**. Em 1997, a lei sofreu uma reforma de proporções consideráveis, que inclui em seu escopo também a discriminação ou preconceito de **etnia, religião e procedência nacional**.

*Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de **discriminação** ou **preconceito** de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**.*

Vamos fazer uma pequena análise da terminologia utilizada pelo dispositivo, com base nas explicações doutrinárias sobre o tema, ok?

Discriminação é a separação, segregação. Representa o rompimento da igualdade, mas nem sempre é ilegítima. Existem, por exemplo, as políticas que são comumente chamadas de "Discriminação Positiva", que são voltadas para apenas uma parcela da população. Tratando-se da população negra, podemos mencionar como exemplo o estabelecimento de cotas para acesso às instituições de ensino superior.

Preconceito é um sentimento ou ideia pré-formatada, que seja favorável ou desfavorável em relação a determinada pessoa. O **preconceito** e a **discriminação** puníveis são aqueles relacionados à **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**.

Para fins e interpretação legal, **raças** são subgrupos nos quais a humanidade se divide, de acordo com características fisiológicas comuns. Uma observação interessante é que mesmo a ciência já não aceita pacificamente a existência de diferentes raças. A ideia já foi inclusive confirmada pelo STF, no julgamento do HC 82424.

A **cor** se refere à tonalidade da pele da pessoa. A **etnia** diz respeito à origem das comunidades, e abarca não só características físicas, mas também componentes culturais (dialetos, religião, crenças, costumes).

Religião é uma crença em comum, normalmente manifestada por meio de ritos próprios. **Origem nacional** se refere ao país de procedência da pessoa. Aqui a Doutrina faz considerações também sobre os locais de origem dentro de um mesmo país, com relação a uma região específica, estado ou cidade.

Aqui vale mencionar também um julgado do STF em que se reconhece a aplicabilidade da Lei n. 7.716/1989 a situações de preconceito e discriminação relacionadas a orientação sexual e identidade de gênero (homofobia e transfobia). Ainda que esses fatores não sejam



expressamente previstos na lei, o STF entendeu que a lei será aplicável até que o Congresso Nacional criminalize a homofobia.

É importante ainda frisar que, no próprio julgado, o STF fez ressalvas à liberdade religiosa, resguardando aos ministros religiosos o direito de pregar e de divulgar o seu pensamento e de externar suas convicções, ensinando segundo sua orientação doutrinária, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, ou seja, desde que não incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.



O STF reconhece a aplicabilidade da Lei n. 7.716/1989 a situações de preconceito e discriminação relacionadas a orientação sexual e identidade de gênero (homofobia e transfobia). Ainda que esses fatores não sejam expressamente previstos na lei, o STF entendeu que a lei será aplicável até que o Congresso Nacional criminalize a homofobia.

Normalmente nos referimos aos crimes previstos na Lei nº 7.716/1989 como “**crimes de racismo**”. O racismo, na realidade, é a crença na superioridade de uma determinada raça sobre outra, que gera consequências sociais extremas. Utilizarei esta expressão aqui para me referir aos crimes previstos na lei, ok?



O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) prevê alguns conceitos interessantes acerca do tema discriminação. Por ter relação com o tema aqui estudado (e ser objeto de cobrança em algumas questões de prova), achamos interessante trazê-los aqui:

“Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:

***I - discriminação racial ou étnico-racial:** toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos*



político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada;

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais;

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;

V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais;

VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.”

Primeiramente, importante apresentarmos uma novidade legislativa incluída pela Lei nº 14.532/23:

Art. 2º-A **Injuriar alguém**, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.



A Lei nº 14.532/23 retirou do art. 140, §3º, do Código Penal a injúria motivada por razões de raça, cor, etnia ou procedência nacional, passando a tipificá-las como **forma do crime de racismo**. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo.

Além disso, há uma majorante caso o crime seja praticado mediante **concurso de duas ou mais pessoas**, aumentando em **metade** a pena.



Trata-se de crime imprescritível, tal qual o delito de racismo, conforme dicção dos tribunais superiores:

O crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível. STF. Plenário. HC 154248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/10/2021 (Info 1036).

A denominada injúria racial é mais um delito no cenário do racismo, sendo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1849696/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/06/2020.

Observem que tais entendimentos são anteriores à Lei nº 14.532/23, no entanto, são plenamente aplicáveis à nova redação da Lei de Crimes Raciais, uma vez que a *mens legis* foi justamente tratar de forma mais gravosa as condutas de injúria racial.

Agora vamos analisar o tipo mais genérico, previsto no art. 20.

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a **discriminação** ou **preconceito** de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Este tipo abarca qualquer ato relacionado à promoção de atitudes discriminatórias ou preconceituosas relacionadas aos elementos que já estudamos.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a **cruz suástica** ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de **comunicação social**, de **publicação em redes sociais**, da **rede mundial de computadores** ou de **publicação de qualquer natureza**:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º-A Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no **contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais** destinadas ao público:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.

§ 2º-B Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem **obstar, impedir ou empregar violência** contra quaisquer **manifestações ou práticas religiosas**.

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;



II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores.

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido.

A criminalização do uso do **símbolo do nazismo** (suástica) é consequência dos traumas gerados pelas políticas racistas e segregacionistas adotadas pelo regime de Adolf Hitler e que marcaram a expansão alemã durante a Segunda Guerra Mundial.

O símbolo ficou tão fortemente ligado ao racismo que até hoje sua utilização constitui crime punido severamente.

Há também uma pena mais grave (qualificadora) caso os crimes de racismo forem cometidos utilizando-se **meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza**, também conhecidos como “meios de comunicação de massa”. Uma atitude racista transmitida na TV, rádio ou internet é punida mais severamente do que aquela feita de forma tímida e com menor alcance. Esse §2º foi alterado pela Lei nº 14.532/23 para **incluir a publicação em redes sociais e na rede mundial de computadores**.

O §2º-A, por sua vez, traz uma outra qualificadora para o crime de racismo que for cometido no contexto de **atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais** destinadas ao público.

Já o §2º-B, prevê que, sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo (reclusão de um a três anos e multa) quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

Para investigar a utilização de meios de comunicação, o juiz pode determinar, de ofício (ouvido o Ministério Público) ou a requerimento do MP, medidas cautelares com a principal finalidade de interromper a transmissão de conteúdos racistas. O §4º determina ainda que a **destruição do material** de cunho racista é efeito da condenação, a ser feito **após o trânsito em julgado**.

*Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer **cargo** da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.*

*Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**, **obstar a promoção funcional**.*

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Aqui a conduta tipificada é a **obstacularização** ou o **impedimento do acesso** de pessoa habilitada a **cargo** ou à **promoção funcional**. O sujeito ativo é pessoa componente da Administração Pública, que detenha cargo ou função de chefia ou atribuições relacionadas ao acesso a cargo ou promoção, enquanto o sujeito passivo é o próprio Estado e, secundariamente, o ofendido pelo ato discriminatório.



É necessário ainda que haja o elemento subjetivo da vontade dirigida à **atitude discriminatória ou preconceituosa** relacionada aos elementos mencionados no parágrafo único. Isso não significa que outras atitudes discriminatórias não sejam puníveis, ok? A discriminação contra idosos, ou por razão de sexo e estado civil são puníveis com base em leis específicas.

*Art. 4º Negar ou obstar **emprego em empresa privada**.*

*§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de **raça** ou de **cor** ou práticas resultantes do preconceito de **descendência** ou **origem nacional** ou **étnica**:*

*I - deixar de conceder os **equipamentos necessários** ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;*

*II - **impedir a ascensão funcional** do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional;*

*III - proporcionar ao empregado **tratamento diferenciado** no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao **salário**.*

*§ 2º Ficar sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de **recrutamento de trabalhadores**, exigir aspectos de aparência próprios de **raça** ou **etnia** para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.*

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Este tipo penal é bastante interessante. Enquanto o art. 3º tratava da negativa de acesso ao cargo ou à promoção funcional na Administração Pública e nas concessionárias de serviços públicos, este trata das **empresas privadas**.

As condutas criminalizadas são as seguintes:

- Negar ou obstar emprego;
- Deixar de providenciar os equipamentos necessários a empregado;
- Impedir a ascensão ou outro benefício funcional a empregado;
- Tratar empregado de forma diferente dos demais;
- Exigir aspectos de aparência próprios de **raça** ou **etnia** para emprego sem justificativa.

Emprego é a relação jurídica entre empregador e empregado, nos termos da CLT. Nesse sentido, não se incluem no tipo penal outras relações de trabalho, tais como a prestação de serviços eventuais, a empreitada, entre outros.

Lembro que, em todos os tipos penais relacionados ao racismo, é necessária a existência de dolo relacionado ao preconceito ou discriminação resultante de **raça, cor, etnia, religião ou origem**.

*Art. 5º Recusar ou impedir **acesso a estabelecimento comercial**, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.*

Pena: reclusão de um a três anos.

*Art. 6º Recusar, negar ou impedir a **inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado** de qualquer grau.*

Pena: reclusão de três a cinco anos.



Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço).

No parágrafo único não consta agravante, mas sim uma causa de aumento de pena. A expressão foi utilizada pelo legislador de forma atécnica.

A negativa de acesso a **instituições de ensino** por motivos racistas era muito comum há algumas décadas. Perceba que nem as escolas mantidas por instituições religiosas podem negar o acesso de alunos que não pertençam àquela denominação. Isso não impede, é claro, que sejam estabelecidas normas de conduta a serem observadas no dia a dia da instituição.

*Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em **hotel, pensão, estalagem**, ou qualquer estabelecimento similar.*

Pena: reclusão de três a cinco anos.

*Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em **restaurantes, bares, confeitarias**, ou locais semelhantes abertos ao público.*

Pena: reclusão de um a três anos.

*Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em **estabelecimentos esportivos, casas de diversões**, ou **clubes** sociais abertos ao público.*

Pena: reclusão de um a três anos.

*Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em **salões de cabeleireiros, barbearias, termas** ou **casas de massagem** ou estabelecimento com as mesmas finalidades.*

Pena: reclusão de um a três anos.

*Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em **edifícios públicos ou residenciais** e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:*

Pena: reclusão de um a três anos.

*Art. 12. Impedir o acesso ou uso de **transportes públicos**, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.*

Pena: reclusão de um a três anos.

*Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das **Forças Armadas**.*

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

*Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o **casamento** ou **convivência familiar e social**.*

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Mais uma vez chamo sua atenção para a necessidade do elemento subjetivo da conduta do agente: o dolo de impedir ou obstruir o acesso das pessoas a esses locais em razão de **discriminação ou preconceito** quanto à **raça, cor, etnia, religião ou origem** da pessoa.

Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

[...]



Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

O art. 16 estabelece alguns efeitos extrapenais da condenação pelos crimes da Lei n. 7.716/1989:

- a) Perda do cargo ou da função pública, para o servidor público;
- b) Suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses.

O art. 18 esclarece que esses efeitos não são automáticos, devendo ser expressa e motivadamente declarados na sentença. Você pode estar se perguntando acerca do art. 17, mas este dispositivo foi vetado na época da promulgação da lei.

Por fim, a lei nº 14.532/23 incluiu os seguintes artigos na Lei de Crimes Raciais:

*Art. 20-A. Os crimes previstos nesta Lei terão as penas **umentadas de 1/3 (um terço) até a metade**, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de **descontração, diversão ou recreação**.*

*Art. 20-B. Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas **umentadas de 1/3 (um terço) até a metade**, quando **praticados por funcionário público**, conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las**.*

Art. 20-C. Na interpretação desta Lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência.

Art. 20-D. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público.

O art. 20-A prevê uma causa de aumento de pena, de 1/3 (um terço) até a metade para o **"racismo recreativo"**

Outra causa de aumento de pena está prevista no art. 20-B, majorando a pena de 1/3 até a metade, se os crimes dos arts. 2º-A e 20 forem praticados por **funcionário público**, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

O art. 20-C serve como um guia para a interpretação da lei pelo magistrado.

Alguns outros crimes, previstos no Código Penal e em legislações extravagantes fazem referência ao racismo:

O crime de **redução a condição análoga à de escravo**, tipificado no art. 149 do CP, e que prevê aumento de pena se a conduta for relacionada ao racismo.

Art. 149 Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:



Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

[...]

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

[...]

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

A Lei nº 9.455/1997, que trata dos crimes de tortura, também prevê no tipo penal um componente relacionado ao racismo:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

[...]

JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros "fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). 2. Aplicação do princípio da prescribibilidade geral dos crimes: se os judeus não são uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. Inconsistência da premissa. 3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. 4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. 5. Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio: inconciliabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e se harmoniza o estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo. Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do País. 6. Adesão do Brasil a



tratados e acordos multilaterais, que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí compreendidas as distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa superioridade de um povo sobre outro, de que são exemplos a xenofobia, "negrofobia", "islamafobia" e o anti-semitismo. 7. A Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuum rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua prática. 8. Racismo. Abrangência. Compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo. Interpretação teleológica e sistêmica da Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e alcance da norma. 9. Direito comparado. A exemplo do Brasil as legislações de países organizados sob a égide do estado moderno de direito democrático igualmente adotam em seu ordenamento legal punições para delitos que estimulem e propaguem segregação racial. Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da Câmara dos Lordes da Inglaterra e da Corte de Apelação da Califórnia nos Estados Unidos que consagraram entendimento que aplicam sanções àqueles que transgridem as regras de boa convivência social com grupos humanos que simbolizem a prática de racismo. 10. A edição e publicação de obras escritas veiculando ideias anti-semitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação ao *discrimen* com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam. 11. Explícita conduta do agente responsável pelo agravo revelador de manifesto dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus não só são uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial atávica e geneticamente menor e pernicioso. 12. Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo, com as consequências gravosas que o acompanham. 13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que impliquem ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. 15. "Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoia sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo da lembrança sobre o esquecimento". No estado de direito democrático devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de



amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. Ordem denegada.

STF, HC 82424/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, j. 17.09.2003, DJ 19.03.2004 PP-00017 EMENT VOL-02144-03 PP-00524.

Na ADO, o colegiado, por maioria, fixou a seguinte tese: "1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, "in fine"); 2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito". ADO 26/DF, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.6.2019. (ADO-26)

MI 4733/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 13.6.2019. (MI-4733)

O STF reconhece a aplicabilidade da Lei n. 7.716/1989 a situações de preconceito e discriminação relacionadas a orientação sexual e identidade de gênero (homofobia e transfobia). Ainda que esses fatores não sejam expressamente previstos na lei, o STF entendeu que a lei será aplicável até que o Congresso Nacional criminalize a homofobia.



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.

1. A denúncia que se mostra ajustada ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ensejando o pleno exercício da garantia constitucional da ampla defesa, não deve, nem pode, ser tida e havida como inepta. 2. A recusa de admissão no quadro associativo de clube social, em razão de preconceito de raça ou de cor, caracteriza o tipo inserto no artigo 9º da Lei nº 7.716/89, enquanto modo da conduta impedir, que lhe integra o núcleo. 3. A faculdade, estatutariamente atribuída à diretoria, de recusar propostas de admissão em clubes sociais, sem declinação dos motivos, não lhe atribui a natureza especial de fechado, de maneira a subtraí-lo da incidência da lei. 4. A pretensão de exame de prova é estranha, em regra, ao âmbito angusto do habeas corpus. 5. Recurso improvido.

STJ, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 22/03/2005, T6 - SEXTA TURMA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RACISMO PELA INTERNET. MENSAGENS ORIUNDAS DE USUÁRIOS DOMICILIADOS EM DIVERSOS ESTADOS. IDENTIDADE DE MODUS OPERANDI. TROCA E POSTAGEM DE MENSAGENS DE CUNHO RACISTA NA MESMA COMUNIDADE DO MESMO SITE DE RELACIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DO PROCESSO PARA FACILITAR A COLHEITA DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 76, III, E 78, AMBOS DO CPP. PREVENÇÃO DO JUÍZO FEDERAL PAULISTA, QUE INICIOU E CONDUZIU GRANDE PARTE DAS INVESTIGAÇÕES. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE SÃO PAULO. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 4ª. VARA CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, O SUSCITADO, DETERMINANDO QUE ESTE COMUNIQUE O RESULTADO DESTES JULGAMENTOS AOS DEMAIS JUÍZOS FEDERAIS PARA OS QUAIS HOUVE A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Cuidando-se de crime de racismo por meio da rede mundial de computadores, a consumação do delito ocorre no local de onde foram enviadas as manifestações racistas. 2. Na hipótese, é certo que as supostas condutas delitivas foram praticadas por diferentes pessoas a partir de localidades diversas; todavia, contaram com o mesmo modus operandi, qual seja, troca e postagem de mensagens de cunho racista e discriminatório contra diversas minorias (negros, homossexuais e judeus) na mesma comunidade virtual do mesmo site de relacionamento. 3. Dessa forma, interligadas as condutas, tendo a prova até então colhida sido obtida a partir de único núcleo, inafastável a existência de conexão probatória a atrair a incidência dos arts. 76, III, e 78, II, ambos do CPP, que disciplinam a competência por conexão e prevenção. 4. Revela-se útil e prioritária a colheita unificada da prova, sob pena de inviabilizar e tornar infrutífera as medidas cautelares indispensáveis à perfeita caracterização do delito, com a identificação de todos os participantes da referida comunidade virtual.



[...]

STJ, CC 102454/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 25.03.2009, DJe 15.04.2009.

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AMPLAMENTE ANALISADA NA ORIGEM. NEGATIVA MONOCRÁTICA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Como afirmado na decisão monocrática ora atacada, os fatos foram detida e profundamente apreciados nas instâncias ordinárias. De modo que não se pode rediscutir a matéria sem revolver os fatos para que se chegue à conclusão diversa da encontrada pelo Superior Tribunal de Justiça. De se salientar que não se trata de manter a decisão, com exame da questão de fundo, mas da impossibilidade de proceder à revisão nesta via recursal.

2. Por outro lado, como também explicitado na decisão, a questão relativa à imprescritibilidade é insuscetível de reapreciação por se tratar de matéria infraconstitucional, objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente vocacionado para o exame da matéria.

Ag. Reg. noRE com Ag. 983.531. Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.8.2017.

O crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível.

STF. Plenário. HC 154248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/10/2021 (Info 1036).

A denominada injúria racial é mais um delito no cenário do racismo, sendo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1849696/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/06/2020.



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Olá, caro amigo!

Hoje estudaremos a Lei nº 12.830 de 2013 que trata da investigação criminal! Vamos lá!?

Bons estudos!

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (LEI Nº 12.830/2013)

Como você pode ver, trata-se de uma lei mais nova, e por isso acredito que a probabilidade de cobrança pela banca é um pouco mais alta. Geralmente os elaboradores de questões gostam das novidades... 😊

A Lei nº 12.830 trata da investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia. Essa atividade já foi objeto de muita discussão no passado recente, e em muitos Estados as leis locais não exigiam que o Delegado fosse bacharel em Direito.

Não vale a pena para nós entrar em detalhes acerca dessa polêmica, mas é importante saber que a exigência de formação jurídica é uma peculiaridade brasileira, e não existe na maior parte dos países. No Brasil essa discussão foi definitivamente sepultada com a edição da Lei nº 12.830/2013, que traz no art. 2º a definição das atividades investigativas.

Art. 2º As funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais** exercidas pelo delegado de polícia são de **natureza jurídica**, essenciais e **exclusivas de Estado**.

As funções de polícia judiciária nada mais são do que as funções investigativas. As polícias civis e a Polícia Federal normalmente são chamadas de polícias judiciárias, em oposição às polícias militares, ou ostensivas.

A função de **polícia judiciária** tem esse nome porque seu objetivo é colher evidências relacionadas ao cometimento de crimes, de forma a, se esses fatos realmente tiverem ocorrido, subsidiar as ações penais promovidas pelo Ministério Público.

Em outras palavras, a função da **polícia judiciária** é verificar se há indícios suficientes de que o crime realmente ocorreu e de quem foi seu autor. Se a conclusão for positiva, essas informações serão enviadas ao Ministério Público, que é o responsável por promover a ação judicial por meio da qual o criminoso será penalizado.

Quero chamar sua atenção aqui para dois aspectos importantes: a atividade do delegado de polícia é considerada de **natureza jurídica**, e isso significa que apenas bacharéis em Direito podem exercê-la.



Outro ponto importante é a natureza **exclusiva de Estado** dessas atividades. Isso significa que essas atribuições não podem ser de forma alguma delegadas. Não é possível que haja uma polícia privatizada, seja por meio de concessão, autorização, permissão, ou por qualquer outra forma de colaboração que envolva particulares.

As **atividades exclusivas de Estado** normalmente são desempenhadas por carreiras específicas, organizadas com essa finalidade. É o caso não só dos delegados de polícia, mas também dos auditores fiscais, das carreiras de controle interno e externo (TCU, CGU, TCEs, etc.), dos gestores públicos, entre outros.



As funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais** exercidas pelo delegado de polícia são de **natureza jurídica**, essenciais e **exclusivas de Estado**.

*§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de **inquérito policial** ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.*

§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

O **inquérito policial** é o instrumento por meio do qual os fatos são apurados pela polícia judiciária. Trata-se de um procedimento investigativo, por meio do qual podem ser realizadas perícias, ouvidas testemunhas ou produzidas outras provas para subsidiar a ação penal.

A presidência do inquérito policial cabe ao Delegado de Polícia. Sua função é apurar as circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sua materialidade (saber se realmente ocorreram) e autoria.

O **indiciamento** é o ato por meio do qual se inicia a investigação em torno de determinada pessoa. Não se trata de uma condenação ou de atribuição de culpa de qualquer forma. O indiciado apenas está sendo investigado, e isso não significa que já se tenha qualquer prova cabal de que tenha cometido algum crime.

O ato de indiciamento é privativo do Delegado de Polícia, e deve ser praticado por meio de ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.



O **indiciamento** é ato privativo do Delegado de Polícia.



§ 4º O **inquérito policial** ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

§ 5º A **remoção** do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.

Esses dois dispositivos trazem garantias conferidas pela lei ao Delegado de Polícia. A primeira delas é a de, uma vez instaurado o inquérito policial, concluir a investigação. Apenas em alguns casos o inquérito já instaurado poderá ser avocado ou redistribuído:

- a) Por motivo de interesse público;
- b) Se não forem respeitados os procedimentos previstos em regulamento da corporação, de forma que fique prejudicada a eficácia da investigação.

A segunda garantia é a que diz respeito à **remoção**. A lei não confere ao delegado a inamovibilidade, como existe para os Juízes e Promotores, por exemplo. Por outro lado, exige que o ato de remoção de Delegado de Polícia seja sempre fundamentado.

Art. 3º O cargo de delegado de polícia é **privativo de bacharel em Direito**, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.

Se na sua prova surgir uma questão dizendo que o Delegado de Polícia precisa ser advogado, deve ser marcada como ERRADA. Tome cuidado para não confundir uma coisa com a outra!

A advocacia é uma das atividades que podem ser desenvolvidas por bacharéis em Direito. Existem ainda várias outras, a exemplo do trabalho dos Juízes e dos membros do Ministério Público. O mesmo podemos dizer dos Delegados de Polícia: eles precisam ser **bacharéis em Direito**, mas não necessariamente advogados.



O cargo de delegado de polícia é **privativo de bacharel em Direito**.

RESUMO

As funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais** exercidas pelo delegado de polícia são de **natureza jurídica**, essenciais e **exclusivas de Estado**.

O **indiciamento** é ato privativo do Delegado de Polícia.



O cargo de delegado de polícia é **privativo de bacharel em Direito**.



QUESTÕES COMENTADAS - CEBRASPE

HORA DE PRATICAR!



1. FGV - 2024 - SEAP-BA. A Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023 alterou a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial). Sobre essa temática, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() O crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da Constituição.

() Na hipótese de o crime de racismo ser cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, verifica-se a causa de aumento de pena.

() Os crimes de racismo terão as penas aumentadas, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – F – V.

C) F – F – F.

D) V – V – F.

E) V – F – V.

Comentários:

A primeira afirmativa está correta. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal equiparou o crime ao delito de racismo, demonstrando que o Congresso Nacional poderia ou deveria se movimentar no sentido de tratar mais gravemente o crime de injúria por motivações racistas. Posteriormente, em 2023, a Lei 14.532/2023, publicada em janeiro, equiparou a injúria racial ao crime de racismo. Com isso, a pena tornou-se mais severa com reclusão de dois a cinco anos, além de multa, não cabe mais fiança e o crime é imprescritível.

A segunda afirmativa é falsa. Existe realmente um tratamento mais grave previsto no art. 20, § 2º-A da Lei 7716/89, mas é uma pena de reclusão, de 2 a 5 anos, com o acréscimo de ser punível com a proibição de o autor frequentar os locais destinados aos eventos esportivos e afins, confirmam:



Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.

A última assertiva é verdadeira. Trata-se do art. 20-A da Lei de Racismo:

Art. 20-A. Os crimes previstos nesta Lei terão as penas aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.

Gabarito: E

2. FGV - 2024 - Câmara dos Deputados. No que diz respeito aos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, assinale a afirmativa correta.

A) Além dos indivíduos pertencentes à determinada raça, os índios, os judeus e os nacionais de outros países podem ser sujeitos passivos dos crimes decorrentes de preconceito definidos pela Lei nº 7.716/1989.

B) O chamado preconceito recreativo pode ser praticado, por exemplo, por meio de injúria racial proferida por ator comediante durante uma apresentação de teatro, sendo punível com pena aumentada de 1/3 (um terço) até a metade.

C) A fabricação de emblema que utilize a cruz suástica ou gamada configura crime, ainda que não haja finalidade de divulgação do nazismo.

D) A incitação de discriminação ou preconceito religioso é punível com pena atenuada desde que não ocorra na presença da vítima, mas apenas virtualmente, por exemplo, por meio de publicação em rede social.

E) Os crimes de preconceito racial terão as penas aumentadas quando praticados por funcionário público, ressalvado o exercício de suas funções.

Comentários:

A alternativa A está correta: A Lei nº 7.716/1989 protege contra crimes de preconceito indivíduos pertencentes a qualquer raça, etnia, religião ou procedência nacional, incluindo índios, judeus e estrangeiros. A alteração pela Lei nº 14.532/2023 mantém essa amplitude, reafirmando a necessidade de proteção a diversos grupos.

A alternativa B está incorreta: apesar de parecer correta, há dois pontos a serem esclarecidos. O primeiro, é que o termo mais comumente utilizado é o de "racismo recreativo". Além disso, o uso do humor para praticar o crime de injúria racial com a causa de aumento acontece da seguinte forma: o correto entendimento acerca dessa causa de aumento de pena é que somente pode ser considerada quando o intuito recreativo ou humorístico não seja real, mas uma espécie de pretexto ou subterfúgio para a prática velada de racismo. No caso de um humorista durante um show, o crime não seria praticado se fosse no contexto do texto utilizado pelo artista para fazer rir a plateia e não como desculpa para ofender alguém ou um grupo.



A alternativa C está **incorreta**: A fabricação de emblemas que utilizem a cruz suástica ou gamada configura crime quando há a finalidade de divulgação do nazismo, conforme a redação original da Lei nº 7.716/1989, que permanece inalterada nesse aspecto.

A alternativa D está **incorreta**: A incitação ao preconceito religioso é punida com reclusão, sendo irrelevante se ocorre de forma presencial ou virtual, conforme previsto no § 2º do art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Não há atenuação de pena nesses casos, como sugerido na alternativa.

A alternativa E está **incorreta**: Os crimes de preconceito racial cometidos por funcionário público, conforme o art. 20-B da Lei nº 7.716/1989, têm penas aumentadas de um terço até a metade, independentemente de estarem ou não ligados ao exercício de suas funções, desde que praticados no contexto ou sob pretexto de exercício funcional.

Gabarito: A

3. FGV - 2024 - Câmara dos Deputados. Acerca da Lei nº 14.532/2023, que alterou a lei de crimes raciais (Lei nº 7.716/89), é correto afirmar que

A) o crime de injúria racial não se equipara ao crime de racismo, o qual possui tipificação específica e acarreta a sua imprescritibilidade.

B) houve a previsão de causa de aumento quando o crime de racismo ocorre em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, configurando o denominado racismo recreativo.

C) quando o crime de injúria racial ou por origem da pessoa for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, a pena é diminuída, em razão de sua fé pública.

D) o plenário do STF julgou reconhecendo a possibilidade de aplicação acordo de não persecução penal (ANPP) em crimes raciais, nas hipóteses de presença dos requisitos para oferta desta medida despenalizadora.

E) na hipótese de o crime de racismo ser cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou postagem em redes sociais ou na internet, a apuração será impossível, tendo em vista o direito a intimidade.

Comentários:

A alternativa A está **incorreta**: Com a alteração promovida pela Lei nº 14.532/2023, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo, sendo ambos considerados imprescritíveis e inafiançáveis, conforme o art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal e a nova redação da Lei nº 7.716/1989 (art. 2º-A).

A alternativa B está **correta**: A Lei nº 14.532/2023 introduziu a previsão de aumento de pena de um terço até a metade nos casos em que o crime de racismo ocorre em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, o chamado "racismo recreativo" (art. 20-A da Lei nº 7.716/1989).



A alternativa C está incorreta: A alteração legislativa prevê aumento de pena de um terço até a metade para os crimes de injúria racial ou racismo cometidos por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, conforme o art. 20-B da Lei nº 7.716/1989. Não há previsão de redução de pena nesses casos.

A alternativa D está incorreta: O Plenário do STF, ao tratar da imprescritibilidade e inafiançabilidade dos crimes de racismo e injúria racial, não reconheceu a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) para esses crimes, dada a gravidade e natureza específica desses delitos.

A alternativa E está incorreta: A Lei nº 7.716/1989, alterada pela Lei nº 14.532/2023, prevê que os crimes de racismo cometidos por meio de redes sociais ou da internet podem ser investigados e apurados, e não há impedimento quanto ao direito à intimidade, desde que respeitados os limites legais e os instrumentos processuais adequados (art. 20, § 2º).

Gabarito: B

4. FGV - 2024 - ADAB. A Lei nº 7.716/1989 apresenta diversas modalidades de racismo. Sobre esta temática, assinale a afirmativa correta.

A) Racismo recreativo, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.

B) Injúria racial, que não se equipara ao crime de racismo.

C) Racismo reverso, praticada por pessoas negras contra pessoas brancas.

D) Racismo ambiental, que ocorre em locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público.

E) Racismo não existe, pois vivemos uma democracia racial no Brasil.

Comentários:

A alternativa A está correta: O "racismo recreativo" foi incluído na Lei nº 7.716/1989 pela Lei nº 14.532/2023, que prevê aumento de pena de um terço até a metade quando os crimes de racismo ocorrem em contextos ou com intuito de descontração, diversão ou recreação (art. 20-A).

A alternativa B está incorreta: A Lei nº 14.532/2023 equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, atribuindo-lhe a mesma gravidade jurídica, sendo ambos considerados imprescritíveis e inafiançáveis.

A alternativa C está incorreta: Não existe previsão legal para o conceito de "racismo reverso" no ordenamento jurídico brasileiro. A legislação trata de discriminação e preconceito com base em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, sem diferenciar os sujeitos ativos ou passivos dos crimes.

A alternativa D está incorreta: O racismo em locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais foi tipificado pela Lei nº 14.532/2023, mas a nomenclatura utilizada não é "racismo



ambiental". Racismo ambiental, por outro lado, refere-se à discriminação contra comunidades vulneráveis, geralmente relacionadas a questões ambientais, e não possui previsão específica na Lei nº 7.716/1989.

A alternativa E está incorreta: A afirmação de que o racismo não existe no Brasil é falsa e contradiz os princípios constitucionais, bem como a existência de legislações como a Lei nº 7.716/1989 e a Lei nº 14.532/2023, que visam combater o racismo em suas diversas formas.

Gabarito: A

5. FGV - 2024 - ADAB. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, denominada Lei Caó em homenagem ao advogado, jornalista e ex-deputado federal Carlos Alberto Oliveira dos Santos, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Sobre esta temática é correto afirmar que

A) há previsão de modalidade qualificada de racismo, caso seja cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público.

B) o uso de cruz suástica, para fins de divulgação do nazismo, não configura crime de racismo, tendo em vista que representa relato histórico, que não se coaduna com a democracia brasileira.

C) o racismo recreativo tem excludente de ilicitude, uma vez que não há a intenção de ofender a pessoa e é somente uma brincadeira.

D) o crime de injúria racial não é equiparado ao crime de racismo, portanto é afiançável e prescritível.

E) quando os crimes de racismo forem praticados por funcionário público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, as penas serão diminuídas em reconhecimento ao racismo institucional.

Comentários:

A alternativa A está correta: A Lei nº 14.532/2023 introduziu uma modalidade qualificada de racismo, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme art. 20, § 2º-A, da Lei nº 7.716/1989.

A alternativa B está incorreta: O uso de cruz suástica ou gamada, com a finalidade de divulgação do nazismo, configura crime de racismo, conforme previsto na Lei nº 7.716/1989. Não há excludente baseada na justificativa de "relato histórico" para essa prática. A banca inventou uma informação absolutamente fora de sintonia com a realidade.

A alternativa C está incorreta: O racismo recreativo, definido como aquele praticado em contextos de descontração, diversão ou recreação, é considerado crime pela Lei nº 14.532/2023. A legislação não admite excludente de ilicitude sob a justificativa de "brincadeira". É justamente a desculpa de "estava apenas brincando" que a lei quer coibir.



A alternativa D está **incorreta**: Com a Lei nº 14.532/2023, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo, tornando-se imprescritível e inafiançável, conforme disposto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

A alternativa E está **incorreta**: A Lei nº 7.716/1989, com a alteração promovida pela Lei nº 14.532/2023, prevê o aumento de pena de um terço até a metade quando os crimes de racismo forem praticados por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Não há qualquer previsão de diminuição de pena para esses casos.

Gabarito: A

6. FGV - 2024 - ENAM. Em julgamento emblemático, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os integrantes do grupo LGBTI+, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa.

Nesse contexto, de acordo com o STF

A) a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União foi declarada, para fins de cientificar o Congresso Nacional, para os efeitos legais cabíveis, visando à edição de lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que regulamente os mandados constitucionais de incriminação inscritos no Art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88, que passam a ser considerados autoaplicáveis, após tal prazo, para enquadrar a homofobia e a transfobia em tipos penais já existentes no Código Penal.

B) até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos no Art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe.

C) a repressão penal à prática da homotransfobia alcança, restringe e limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros é vedado o direito de pregar e de divulgar, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que estiver contido em seus livros e códigos sagrados, porque o ordenamento jurídico veda o discurso de ódio.

D) até que seja editada lei sobre a matéria pelo Poder Legislativo, as condutas reais homofóbicas e transfóbicas, que envolvem discurso de ódio contra orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de preconceito, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação como terrorismo.



E) a omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União foi constituída, para fins de cientificar o Congresso Nacional, para os efeitos legais cabíveis, visando à edição de lei no prazo de 1 (um) ano, que regulamente os mandados constitucionais de incriminação inscritos no Art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88, que passam a ser considerados autoaplicáveis, após tal prazo, em razão de analogia pro societate, para enquadrar a homofobia e a transfobia em tipos penais já existentes na legislação penal extravagante.

Comentários:

A alternativa A está incorreta: O STF reconheceu a omissão normativa inconstitucional do Congresso Nacional em legislar sobre a criminalização da homofobia e da transfobia, mas não estabeleceu um prazo de 180 dias para a edição de lei. Em vez disso, determinou que, até a edição da legislação específica, tais condutas sejam enquadradas como racismo com base na Lei nº 7.716/1989.

A alternativa B está correta: O STF decidiu que, enquanto não houver lei específica sobre o tema, as condutas homofóbicas e transfóbicas devem ser consideradas expressões de racismo social e, por isso, enquadradas nos preceitos primários de incriminação da Lei nº 7.716/1989. Além disso, no caso de homicídio doloso motivado por homofobia ou transfobia, a conduta configura motivo torpe, qualificando o crime.

A alternativa C está incorreta: O STF ressaltou que a repressão à homotransfobia não restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que as manifestações religiosas não se configurem como discurso de ódio. O direito à liberdade religiosa não pode ser usado como justificativa para práticas discriminatórias.

A alternativa D está incorreta: Embora o STF tenha decidido que as condutas homofóbicas e transfóbicas sejam enquadradas na Lei nº 7.716/1989, como manifestações de racismo, não houve determinação de enquadramento como terrorismo.

A alternativa E está incorreta: O STF reconheceu a omissão legislativa, mas não fixou um prazo de 1 ano para que o Congresso Nacional edite legislação sobre o tema. Além disso, não utilizou a expressão "analogia pro societate" para justificar o enquadramento das condutas homofóbicas e transfóbicas.

Gabarito: B

7. FGV - 2024 - AL-TO. João, após iniciar o estágio junto à 1ª Vara Criminal da Comarca Alfa, passou a se dedicar ao estudo do Direito Penal, para melhor desempenhar as suas funções laborais.

Assim, João, ao estudar uma determinada infração penal citada pela Constituição Federal, verificou que se tratava de um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Penal, é correto afirmar que José pode ter estudado os detalhes do crime de

A) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

B) terrorismo.



C) homicídio.

D) racismo.

E) tortura.

Comentários:

A alternativa A está incorreta: O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é considerado crime inafiançável, conforme o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, mas não é imprescritível.

A alternativa B está incorreta: O terrorismo também é um crime inafiançável e sujeito à pena de reclusão, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, mas não é imprescritível.

A alternativa C está incorreta: O homicídio, em regra, é prescritível, salvo quando qualificado como crime contra a humanidade, em contextos específicos. A Constituição Federal não o trata como crime inafiançável ou imprescritível, expressamente. Como nem todas as modalidades de homicídio são hediondas, não podemos nem afirmar que, por ser hediondo, seria inafiançável, conforme texto constitucional. Atenção aos detalhes que a FGV exige de você.

A alternativa D está correta: O racismo é um crime inafiançável e imprescritível, conforme disposto no art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal, estando sujeito à pena de reclusão, nos termos da Lei nº 7.716/1989.

A alternativa E está incorreta: A tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, mas não é imprescritível, de acordo com o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Repita 10x: o crime de tortura prescreve!

Gabarito: D

8. FGV - 2024 - TJ-RJ. A respeito da Lei nº 14.532, de 2023, analise as afirmativas a seguir.

I. A Lei nº 14.532, de 2023, alterou a Lei nº 7716, de 1989, incluindo penas previstas para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

II. Após a promulgação da Lei nº 14.532, o Artigo 140 do Código Penal, foi alterado, determinando-se que, se a injúria a alguém consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena é de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

III. A Lei nº 9605, de 1998, chamada de Lei de Crimes Ambientais foi alterada pela Lei nº 14.532, de 2023, passando a prever pena de reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos para gestores que, por negligência, deixarem de adotar as técnicas necessárias para a prevenção do racismo ambiental. Está correto apenas o que se afirma em

A) I.

B) II.



C) I e II.

D) I e III.

E) II e III.

Comentários:

O item I está correto: A Lei nº 14.532/2023 alterou a Lei nº 7.716/1989 para incluir o § 2º-B no art. 20, prevendo penas para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas, reforçando a proteção contra a discriminação religiosa.

O item II está correto: O art. 140, § 3º, do Código Penal foi alterado pela Lei nº 14.532/2023, determinando que, se a injúria a alguém consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa.

O item III está incorreto: A Lei nº 14.532/2023 não alterou a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) nem incluiu qualquer previsão sobre "racismo ambiental" ou penas relacionadas à negligência de gestores na prevenção desse tipo de discriminação. Veja bem: existe o termo "racismo ambiental", já explicado em uma das questões anteriores. Caso queiram ler, vou apresentar um panorama completo deste termo muito importante, mas que **não está previsto na Lei de Racismo**.

Racismo ambiental é um conceito que descreve práticas e políticas discriminatórias que resultam em impactos desproporcionais de degradação ambiental sobre populações vulneráveis, especialmente grupos racializados, comunidades pobres e minorias. O termo foi cunhado na década de 1980, nos Estados Unidos, durante o movimento por justiça ambiental, e ganhou relevância mundial ao ser aplicado a diversos contextos socioeconômicos e culturais.

Principais características:

1. Desigualdade na distribuição de impactos ambientais: Comunidades marginalizadas são frequentemente expostas a maiores riscos ambientais, como poluição, desastres naturais e ausência de saneamento básico.
2. Localização de atividades nocivas: Instalações industriais, aterros sanitários e zonas de risco ambiental são frequentemente situadas em áreas habitadas por populações vulneráveis.
3. Exclusão das decisões ambientais: Essas comunidades, além de sofrerem os impactos, geralmente têm pouca ou nenhuma participação nos processos de decisão sobre o uso do território e as políticas ambientais.

Exemplos:

- Brasil: Populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos enfrentam desmatamento, poluição de rios e expulsão de suas terras devido à mineração, agronegócio e outras atividades econômicas.



- Internacional: Nos Estados Unidos, comunidades negras e latinas são mais propensas a viver próximas a áreas de descarte de resíduos tóxicos.
- África: Em regiões do continente africano, multinacionais exploram recursos naturais causando poluição e danos ambientais em áreas ocupadas por comunidades locais.

Relevância Jurídica:

Embora o termo "racismo ambiental" não esteja formalmente tipificado em leis brasileiras, a Constituição Federal, no art. 225, assegura o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto o art. 5º protege a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Organizações e movimentos sociais frequentemente o utilizam como base para promover ações judiciais e reivindicar políticas públicas mais inclusivas e sustentáveis.

Gabarito: C

9. FGV - 2024 - PC-SC. Em meio a uma discussão sobre o estacionamento de carros no seu prédio, Nestor, motivado por conhecer a orientação sexual de seu vizinho, ofendeu seu desafeto, chamando-o de "veadinho". Diante do fato, marque a opção que melhor descreve a tipificação da conduta de Nestor, diante das regras do direito penal brasileiro.

- A) Injúria com preconceito, Art. 140, §3º do Código Penal.
- B) Injúria por motivo de discriminação ou preconceito, Art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.
- C) Calúnia, Art. 138 do Código Penal.
- D) Difamação, Art. 139 do Código Penal.
- E) Constrangimento ilegal, Art. 146 do Código Penal.

Comentários:

A alternativa A está incorreta: Embora a xenofobia e a religião sejam protegidas contra discriminação pela legislação brasileira, a Lei nº 14.532/2023, que alterou a Lei nº 7.716/1989, especifica as bases de ofensa como cor, etnia ou procedência nacional, e não menciona diretamente xenofobia.

A alternativa B está correta: A Lei nº 14.532/2023, ao introduzir o art. 2º-A na Lei nº 7.716/1989, prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem injuriar alguém, ofendendo sua dignidade ou decoro, com base em cor, etnia ou procedência nacional.

A alternativa C está incorreta: Parentalidade, transexualidade ou religião não são mencionadas como bases específicas no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 alterada pela Lei nº 14.532/2023.

A alternativa D está incorreta: A Lei nº 14.532/2023 não inclui orientação sexual ou localização geográfica como bases para o crime de injúria racial, embora a proteção contra discriminação por orientação sexual seja reconhecida em outras decisões judiciais e normativas.



A alternativa E está **incorreta**: Origem familiar e sexualidade não são contempladas como bases de injúria racial ou equivalente na Lei nº 7.716/1989 alterada pela Lei nº 14.532/2023.

Gabarito: B

10. FGV - 2023 - PM-SP. Acerca dos crimes de preconceito de raça ou de cor, previstos na Lei nº 7.716/89, é correto afirmar que

A) se o crime de induzir preconceito de raça for cometido pelos meios de comunicação social, uma medida possível de combate ao preconceito é a interdição das respectivas mensagens na rede mundial de computadores.

B) serão punidos, na forma da Lei nº 7.716/89, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor ou etnia. Os crimes resultantes de preconceito de religião ou procedência nacional não são abarcados pela referida lei.

C) constitui efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.

D) a conduta de veicular símbolos que utilizem a cruz suástica, para fins de divulgação do nazismo, não constitui crime, em razão do direito fundamental à liberdade de expressão.

Comentários:

A alternativa A está **correta**: De acordo com a Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º, com as alterações da Lei nº 14.532/2023, quando crimes de preconceito de raça ou cor forem cometidos por meio de meios de comunicação social, redes sociais ou internet, o juiz pode determinar medidas como a interdição das mensagens, visando combater a disseminação do preconceito.

A alternativa B está **incorreta**: A Lei nº 7.716/1989 abrange, sim, os crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, sendo estas categorias expressamente protegidas pela legislação.

A alternativa C está **incorreta**: Embora a perda do cargo público ou a suspensão do funcionamento de estabelecimentos particulares seja uma medida possível, não constitui efeito automático da condenação. É necessário que o juiz determine tais penalidades de forma expressa. As bancas AMAM perguntar se esse efeito é automático. A interdição não é automática, pessoal!

A alternativa D está **incorreta**: Veicular símbolos que utilizem a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo constitui crime previsto na Lei nº 7.716/1989, por ser uma prática associada à apologia de regime nazista e ao preconceito racial. A liberdade de expressão não abarca atos que incentivem ódio ou discriminação.

Gabarito: A



11. FGV - 2022 - TRT - 13ª Região (PB). Beatriz é funcionária de órgão da Administração Pública Indireta há 20 anos e possui gabaritada qualificação profissional. Há 5 anos, sua promoção funcional foi obstada, sob o fundamento de que negros não alcançariam esse avanço na carreira.

Nesse caso, podemos afirmar que houve

A) crime previsto no parágrafo único do art. 3º, da Lei nº 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

B) contravenção penal.

C) houve a extinção de punibilidade, já que o crime está prescrito.

D) fato atípico.

E) houve a decadência do direito de representação.

Comentários:

A alternativa A está correta: De acordo com o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 7.716/1989, constitui crime impedir ou dificultar o acesso a qualquer cargo ou promoção funcional, por motivo de preconceito de raça ou de cor. O caso narrado caracteriza discriminação racial diretamente relacionada ao ambiente de trabalho, sendo aplicável a referida legislação.

A alternativa B está incorreta: O caso não configura uma contravenção penal, mas sim um crime tipificado na Lei nº 7.716/1989, que tem natureza mais grave do que as contravenções penais.

A alternativa C está incorreta: O crime de racismo é imprescritível, conforme o art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em extinção da punibilidade por prescrição.

A alternativa D está incorreta: O fato não é atípico, pois há previsão legal para punir condutas discriminatórias em razão de raça ou cor, conforme estabelecido pela Lei nº 7.716/1989.

A alternativa E está incorreta: A ação penal nos crimes de racismo é de natureza pública incondicionada, o que significa que não depende de representação para ser promovida pelo Ministério Público. Portanto, não há decadência aplicável.

Gabarito: A

12. FGV - 2022 - SEJUSP-MG. Acerca dos crimes previstos na Lei nº 7.716/1989, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Configura crime previsto na Lei nº 7.716/1989 o ato de responsável por estabelecimento comercial negar-se a atender cliente por motivo de procedência nacional.

() Desde que exigências específicas para realização de certas atividades estejam devidamente justificadas, não ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia.



() Constitui efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público que cometer crimes previstos na Lei nº 7.716/1989.

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – V.

E) F – F – F.

Comentários:

A primeira afirmativa é verdadeira: Conforme o art. 5º da Lei nº 7.716/1989, é crime negar ou impedir o acesso de alguém a estabelecimento comercial por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Assim, negar atendimento a um cliente com base em sua procedência nacional configura crime previsto na referida lei.

A segunda afirmativa é verdadeira: A exigência de aspectos de aparência próprios de raça ou etnia em anúncios de recrutamento de trabalhadores constitui discriminação, em regra. Contudo, a própria lei excepcionaliza os casos em que haja justificativa para a seleção específica.. O art. 4º proíbe explicitamente a discriminação em anúncios de emprego, mas faz essa ressalva!

Não acredita? Então, leia atentamente a parte final do dispositivo legal:

§ 2º Ficarão sujeitos às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.

A terceira afirmativa é falsa: A perda do cargo ou função pública para servidores que cometem crimes previstos na Lei nº 7.716/1989 não é um efeito automático da condenação. Trata-se de uma penalidade que pode ser imposta pelo juiz, mas não ocorre de forma automática.

Gabarito: B

13. FGV - 2022 - SEJUSP-MG. Uma página das redes sociais, promotora da ideologia nacional socialista, está publicando anúncios para comercializar distintivos da cruz suástica, a fim de serem colocados em peças de vestuário, mochilas, automóveis, objetos de uso pessoal etc.

Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta.

A) Tal conduta é punível com pena de detenção.

B) O juiz, ainda antes do inquérito policial, poderá determinar a busca e apreensão do material comercializado.



C) Embora tal comercialização seja proibida, em razão da liberdade de expressão, a publicação na rede social não pode ser retirada do ar.

D) A cessação da publicação somente pode ser requerida pelo Ministério Público, titular da ação penal.

E) O material apreendido pode ser destruído após a prolação da sentença penal condenatória de 1º grau.

Comentários:

A alternativa A está incorreta: A comercialização de distintivos da cruz suástica para fins de divulgação do nazismo configura crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, com pena de reclusão, e não de detenção. A gravidade do crime justifica a aplicação de uma pena mais severa.

A alternativa B está correta: A Lei nº 7.716/1989 prevê, no § 3º do art. 20, que o juiz pode determinar, ainda antes do inquérito policial, medidas como busca e apreensão do material comercializado, desde que haja indícios suficientes de prática criminosa e o Ministério Público seja ouvido.

A alternativa C está incorreta: A publicação em redes sociais pode ser retirada do ar, pois a liberdade de expressão não ampara práticas que promovam discurso de ódio, discriminação ou apologia a ideologias criminosas, como o nazismo. A legislação permite medidas para coibir tais práticas.

A alternativa D está incorreta: Embora o Ministério Público seja o titular da ação penal, a cessação da publicação não depende exclusivamente de requerimento do MP. O juiz pode determinar medidas cautelares como a retirada do conteúdo do ar, mesmo antes do oferecimento da denúncia.

A alternativa E está incorreta: O material apreendido pode ser destruído, mas isso ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, garantindo-se o devido processo legal e o contraditório. A destruição após sentença de 1º grau seria prematura.

Gabarito: B

14. FGV - 2008 - PC-RJ. Segundo a Lei 7.716/89, as condutas relacionadas a seguir constituem crime de racismo, à exceção de uma. Assinale-a.

A) impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público

B) impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar

C) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial ou religiosa



D) impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso a eles

E) negar ou obstar emprego em empresa privada

Comentários:

Primeiramente, interprete corretamente o comando do enunciado. A banca quer uma conduta que não seja de racismo entre as alternativas.

A alternativa A é conduta racista criminosa: Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público é crime de racismo previsto no art. 8º da Lei nº 7.716/1989.

A alternativa B é conduta racista criminosa: Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotéis, pensões, estalagens ou estabelecimentos similares configura crime de racismo, conforme o art. 9º da Lei nº 7.716/1989.

A alternativa C não é conduta racista criminosa: Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, não é especificamente tipificado como crime de racismo na Lei nº 7.716/1989. Essa conduta pode configurar outros crimes, como lesão corporal ou ameaça, previstos no Código Penal, mas não se enquadra na definição de racismo da referida lei.

A alternativa D é conduta racista criminosa: Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acesso é crime de racismo previsto no art. 11 da Lei nº 7.716/1989.

A alternativa E é conduta racista criminosa: Negar ou obstar emprego em empresa privada com base em discriminação racial é crime de racismo, conforme o art. 4º da Lei nº 7.716/1989.

Gabarito: C



QUESTÕES COMENTADAS

HORA DE PRATICAR!



1. (VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2023) A Lei nº 12.830/13, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia prescreve expressamente que

- a) a remoção do Delegado de Polícia, por ser ato inerente à organização interna da Polícia Judiciária, não demanda justificativa ou fundamentação por parte do superior hierárquico que a determina.
- b) o indiciamento é ato privativo do Delegado de Polícia, oriundo do livre convencimento desta autoridade e, portanto, prescinde de fundamentação.
- c) a apuração de infrações penais exercida pelo Delegado de Polícia, embora não considerada atividade jurídica, é função essencial e exclusiva de Estado.
- d) ao Delegado deve ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem, entre outros, os Magistrados.
- e) o Escrivão e o Investigador de Polícia podem desempenhar tarefas privativas de Delegado, desde que prévia e expressamente autorizados por este.

Comentário:

A) ERRADO. Conforme art. 1º, §5º, *A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.*

B) ERRADO. O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

C) ERRADO. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado

D) CERTO. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados

E) ERRADO. É atividade privativa, na qual o indiciamento compete apenas ao Delegado de polícia, assim como a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

Gabarito: D



2. (VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2022) Nos termos da Lei nº 12.830/2013 (Investigação Criminal conduzida pelo Delegado de Polícia), é correto afirmar:

- a) os cargos de escrivão e de delegado de polícia são privativos de bacharel em Direito, devendo ser dispensado ao Delegado de Polícia o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- b) durante a investigação criminal, cabe ao escrivão, por delegação do Delegado de Polícia, a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- c) as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- d) o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, exclusivamente, por motivo de interesse público.
- e) a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Secretário da Segurança Pública.

Comentário:

- A) ERRADO. O cargo de DELEGADO de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- B) ERRADO. Durante a investigação criminal, cabe ao DELEGADO de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- C) CERTO. Conforme a previsão do art. 2º, caput, em sua literalidade perfeita
- D) ERRADO. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou *nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação*
- E) ERRADO. Conforme art. 2º, §5º, a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado, sem mencionar na lei a competência para o feito

Gabarito: C

3. (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC RO)/PC RO/2022) Acerca da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e das garantias funcionais a ele atribuídas pela Lei nº 12.830/2013, assinale a opção correta.

- a) A legislação em referência veda a realização de procedimentos investigatórios por autoridades distintas do delegado de polícia.
- b) Na presidência do inquérito policial, o delegado de polícia atua de forma vinculada, nos limites da lei processual penal.
- c) O delegado de polícia, no âmbito de suas atribuições ordinárias, detém inamovibilidade relativa.
- d) O indiciamento deverá ser procedido ao final do inquérito policial, quando findadas todas as diligências necessárias à elucidação do crime.
- e) São garantias funcionais do delegado de polícia a vitaliciedade e a irredutibilidade do subsídio.



Comentário:

- A) ERRADO. Os procedimentos como exames periciais não são executados por delegados de polícia, mas sim pelo corpo técnico-pericial do quadro de Policiais Peritos. O que a lei traz é a exclusividade no indiciamento, apuração de infrações penais, condução do IP e outros procedimentos.
- B) ERRADO. A atuação do Delegado de Polícia é discricionária, seguindo a linha de investigação da forma mais conveniente, mas obedecendo a lei quanto aos procedimentos adotados
- C) CERTO. Pois, em regra, o Delgado não pode ser removido, exceto quando houver fundamentação idônea
- D) ERRADO. Não há nenhuma regra quanto ao indiciamento. Se existir robustez, com indícios mínimos de existência de autoria e materialidade do fato, ele poderá, independente de diligência ou não em andamento, o delegado poderá realizar o indiciamento
- E) ERRADO. Tal argumento vem do art. 3º, que dispõe sobre o mesmo tratamento destinado aos magistrados, membros da Defensoria Pública e advogados, para os Delegados de Polícia. No entanto, isso não se refere à prerrogativa de vitaliciedade do juiz, e sim a mera formalidade de “chamamento” ou de cordialidade.

Gabarito: C

4. (VUNESP - Del Pol (PC RR)/PC RR/2022) Sobre a Lei nº 12.830/2013 – investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia não são de natureza jurídica, pois são de natureza administrativa, mas são essenciais e exclusivas de Estado.
- b) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado de autoridade judiciária competente.
- c) O indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- d) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, os ministros religiosos e os diplomatas.
- e) Os policiais portadores do grau de bacharel em Direito, pertencentes a demais carreiras poderão ser promovidos a delegados de polícia por aprovação em concurso interno.

Comentário:

- A) ERRADO. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- B) ERRADO. A lei não dispõe qual a autoridade competente para a remoção fundamentada
- C) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, §6º
- D) ERRADO. Mesmo tratamento dispensado aos membros da magistratura, Defensoria Pública, do Ministério Público e Advogados
- E) ERRADO. Não existe ascensão ao cargo de Delegado de Polícia, devendo ser feito o provimento por meio de nomeação, através de aprovação em concurso público específico para o cargo

Gabarito: C



5. (IDECAN - Esc PC CE/PC CE/2021) Acerca da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa que apresente a correta informação de acordo com a Lei 12.830/2013.

- a) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, sendo essencial a inscrição do bacharel na Ordem dos Advogados do Brasil.
- b) O indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, deve ser fundamentado. Além disso, também é essencial a indicação de autoria, materialidade e circunstâncias, mediante análise técnico-jurídica do fato.
- c) É defeso ao delegado, durante a investigação, requerer perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- d) O indiciamento é ato conjunto do delegado de polícia com o membro do Ministério Público, ambos responsáveis pela condução do inquérito policial.
- e) O delegado de polícia poderá ser removido a partir de critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sem a necessidade de fundamentação.

Comentário:

- A) ERRADO. Segundo a Lei 12.830/2013, exige-se apenas o Bacharelado em Direito. No entanto, na Lei Orgânica dos Policiais Cíveis, Lei n. 14.735/2023, art. 20, §3º, exige-se três anos de atividade jurídica ou policial.
- B) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, §6º
- C) ERRADO. De acordo com o art. 2º, §2º, trata-se de requisição, e não de requerimento.
- D) ERRADO. O indiciamento é ato privativo do Delegado de Polícia
- E) ERRADO. Somente por decisão fundamentada

Gabarito: B

6. (FAPEC - Del Pol (PC MS)/PC MS/2021) De acordo com a Lei nº 12.830/13, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida por Delegado de Polícia, assinale a alternativa correta:

- a) Ao Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. No entanto, tal atribuição pode ser delegada, excepcionalmente, pelo Secretário De Segurança do Estado a outras autoridades, por ato motivado e por tempo determinado, desde que haja previsão em decreto do chefe do Poder Executivo.
- b) Durante a investigação criminal, cabe ao Delegado de Polícia a requisição de perícias que interessem à apuração dos fatos, e a representação ao Poder Judiciário para obtenção de informações, documentos e demais dados.
- c) O indiciamento é ato privativo do Delegado de Polícia, fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. O Supremo Tribunal Federal, contudo, estende às Comissões Parlamentares de Inquérito em âmbito federal e estadual, que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias (art. 58, § 3º, da CRFB/88), a atribuição de promover o indiciamento de seus investigados, com a possibilidade, sempre presente no estado democrático de direito, de controle judicial do ato, para evitar excessos.
- d) Ainda sobre o indiciamento, em regra, mesmo as autoridades que exercem cargos com prerrogativa de foro podem ser indiciadas, com exceção de membros do Ministério Público e do



Judiciário. Todavia, em se tratando de autoridade com foro no Supremo Tribunal Federal, tal ato é da competência do ministro relator, por representação da autoridade policial.

e) O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

Comentário:

A) ERRADO. A condução do Inquérito é apenas de competência do Delegado de Polícia

B) ERRADO. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos

C) ERRADO. O ato de indiciamento do IP não se confunde com o ato previsto nas CPI's, as quais possuem, em regra, poderes investigativos, mas não de indiciamento. O mesmo ocorre com as PIC's dentro dos Ministérios Públicos

D) ERRADO. Os membros do MP e do Judiciário podem ser sim indiciados, desde que haja autorização do tribunal competente

E) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, §4º

Gabarito: E

7. (EDUCA PB - GM (Pref Cabedelo)/Pref Cabedelo/2020) Com base no art. 2º, da Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013, "as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado".

Sobre as funções de polícia judiciária assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

b) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

c) O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

d) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente para atender interesses da administração pública.

e) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Comentário:

A) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, §4º da Lei n. 12.830/2013

B) CERTO. Conforme a literalidade do art. 2º, §2º da Lei n. 12.830/2013

C) CERTO. Conforme a literalidade do art. 2º, §4º da Lei n. 12.830/2013

D) ERRADO. A remoção somente dar-se-á por meio de motivação fundamentada

E) CERTO. Conforme art. 2º, §6º da Lei n. 12.830/2013

Gabarito: D



8. (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC MA)/PC MA/2018) No caso de um delegado de polícia instaurar inquérito policial para apurar a conduta delitiva supostamente praticada por determinado cidadão, o delegado-geral de polícia

- a) poderá promover a remoção do delegado com o objetivo de frustrar a sua atuação no inquérito, independentemente de justificativa, em razão de sua posição hierárquica.
- b) poderá determinar a redistribuição do inquérito por motivo de interesse público devidamente demonstrado.
- c) não poderá, em regra, determinar a redistribuição do inquérito policial, ressalvado apenas o caso de morte do delegado que determinar a sua instauração.
- d) poderá proceder à redistribuição do inquérito, independentemente de justificativa, em razão de sua posição hierárquica.
- e) não poderá avocar o inquérito policial, salvo em caso de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação policial que prejudique a eficácia da investigação.

Comentário:

- A) ERRADO. A remoção apenas dar-se-á por ato devidamente motivado
- B) CERTO. Conforme a literalidade do art. 2º, §4º da Lei n. 12.830/2013
- C) ERRADO. Somente pode ser redistribuído por superior hierárquico, por motivo de interesse público e nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos
- D) ERRADO. Somente pode ser redistribuído por superior hierárquico, por motivo de interesse público e nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos
- E) ERRADO. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação

Gabarito: B

9. (Instituto AOCP - Ag (ITEP RN)/ITEP RN/Técnico Forense/2018) O Código de Processo Penal estabelece que os peritos responderão os quesitos formulados.

O documento no qual a autoridade policial determina a realização da perícia e encaminha os quesitos a serem respondidos é denominado

- a) Laudo Pericial.
- b) Parecer Técnico.
- c) Laudo Papiloscópico.
- d) Requisição de Perícia.
- e) Inquérito Policial.

Comentário: Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos

Gabarito: D



10. (FUNDATEC - Del Pol (PC RS)/PC RS/2018) Considerando a Lei nº 12.830/2013 e sua interpretação jurisprudencial, assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza técnica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) O indiciamento dar-se-á por ato fundamentado do delegado de polícia, ao final do inquérito policial, com posterior remessa dos autos ao juiz competente.
- c) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado poderá requisitar o indiciamento do suspeito ao delegado de polícia, desde que presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.
- d) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- e) O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências e indiciamento, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Comentário:

- A) ERRADO. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado
- B) ERRADO. O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Pode ocorrer em qualquer fase da investigação e independente de cumprimento de diligências
- C) ERRADO. Não há previsão de requisição de indiciamento, sendo ato exclusivamente do Delegado de Polícia
- D) CERTO. O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- E) ERRADO. Mais uma vez, não há previsão para requisição de outro órgão ao Delegado de Polícia para o indiciamento. É ato privativo da autoridade policial mencionada

Gabarito: D

11. (NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2018) No que dispõe a legislação sobre a investigação criminal, conduzida pelo delegado de polícia é CORRETO afirmar que:

- a) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, devendo indicar a autoria e a materialidade apenas.
- b) O cargo de delegado é privativo de Bacharel em Direito, mas não deve lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados.
- c) Cabe ao delegado de polícia e aos investigadores de polícia a condução da investigação criminal, por meio do inquérito policial.
- d) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.
- e) Na qualidade de autoridade policial, o delegado não poderá permitir que o inquérito policial seja avocado por superior hierárquico, nos termos da legislação e da Constituição Federal.

Comentário:



- A) ERRADO. O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias
- B) ERRADO. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados
- C) ERRADO. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais
- D) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, §4º da Lei n. 12.830/2013.
- E) ERRADO. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avogado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação

Gabarito: D

12. (VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2018) Nos termos da Lei nº 12.830/2013 (Investigação Criminal Conduzida pelo Delegado), assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são consideradas de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) A remoção do Delegado de Polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Secretário de Segurança Pública.
- c) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito com inscrição da OAB.
- d) Durante a investigação criminal, cabe ao Escrivão de Polícia a requisição de documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- e) A remoção do Delegado de Polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Governador do Estado.

Comentário:

- A) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, caput, da Lei n. 12.830/2013
- B) ERRADO. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. A lei não fala de quem é a competência para a remoção
- C) ERRADO. Segundo a Lei 12.830/2013, exige-se apenas o Bacharelado em Direito. No entanto, na Lei Orgânica dos Policiais Civis, Lei n. 14.735/2023, art. 20, §3º, exige-se três anos de atividade jurídica ou policial.
- D) ERRADO. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- E) ERRADO. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. A lei não fala de quem é a competência para a remoção

Gabarito: A



13. (CPCV UERR - Sold (PM RR)/PM RR/2018) Consoante se extrai da Lei 12.830/2013, assinale a alternativa correta:

- a) As funções de polícia judiciária são exercidas pela Polícia Militar e são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- c) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em qualquer curso de nível superior, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- d) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia representar à autoridade judicial solicitando a realização de perícias, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- e) Nenhuma das respostas acima está correta.

Comentário:

- A) ERRADO. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado
- B) CERTO. Conforme a perfeita literalidade do art. 2º, §6º da Lei n. 12.830/2013
- C) ERRADO. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados
- D) ERRADO. Não exige representação à autoridade judiciária para a requisição de perícias, informações, documentos e dados que interessem à apuração de fatos.
- E) ERRADO. Resposta correta é a letra B

Gabarito: B

14. PC-RJ – Oficial de Cartório – 2013 – IBFC (adaptada).

O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, aperfeiçoado em despacho técnico-jurídico fundamentado, que indicará as provas de materialidade e de autoria delitiva e as circunstâncias do fato delituoso.

Comentários

Esta é praticamente a reprodução do art. 2º, §6º da Lei nº 12.830/2013.

GABARITO: CERTO

15. PC-RJ – Oficial de Cartório – 2013 – IBFC (adaptada).

Tratando-se o indiciamento de ato voltado à formalização da suspeita em procedimento instaurado para apurar infração penal e sua autoria, poderá ser realizado por qualquer autoridade pública que presida essa espécie de procedimento, mesmo sem amparo constitucional e legal expressos.

Comentários



O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, não podendo ser praticado por qualquer autoridade pública.

GABARITO: ERRADO

16. PC-RJ – Oficial de Cartório – 2013 – IBFC (adaptada).

O delegado de polícia pode indiciar ou deixar de indiciar alguém por simples subjetivismo, pois a formalização da suspeita é ato discricionário da autoridade policial que preside a investigação criminal, não encontrando limites constitucionais e legais que o vinculam.

Comentários

Dizer que o delegado pode indiciar alguém por simples subjetivismo é ofensivo, não é mesmo? O indiciamento precisa ser fundamentado, nos termos da Lei nº 12.830/2013.

GABARITO: ERRADO

17. PC-AC - Delegado de Polícia Civil – 2017 – IBADE.

No que tange à investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia (Lei nº 12.830/2013), assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária bem como a administrativa e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- c) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, desde que autorizada pela autoridade judiciária.
- d) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado, exceto nos casos previstos em lei.
- e) O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, independentemente de despacho fundamentado.

Comentários

A alternativa A está incorreta. De acordo com o art. 2º, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

A alternativa B está correta, reproduzindo corretamente o teor do art. 3º

A alternativa D está incorreta. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos (art. 2º, § 2º)

A alternativa E está incorreta. Nos termos do § 5º do art. 2º, a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.



A alternativa E está incorreta. Nos termos do § 4º do art. 2º, o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

GABARITO: B

18. PC-MS - Delegado de Polícia – 2017 – FAPEMS.

Acerca da investigação criminal,

[...] a autoridade policial não é parte no processo penal, não tem interesse que possa deduzir em juízo e a investigação criminal não guarda autonomia, ela existe orientada ao exercício futuro da ação. A constatação de comportamentos do indiciado prejudiciais à investigação deve ser compartilhada entre a autoridade policial e o Ministério Público (ou o querelante, conforme o caso), para que o autor da ação penal ajuíze seu real interesse em ver a prisão decretada.

PRADO, Geraldo. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 67.

As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

BRASIL. Lei n- 12.830. Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Art. 2§. 2013.

Isso considerado, assinale a alternativa correta.

- a) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato discricionário, mediante análise fática da ocorrência do fato, e deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- b) O inquérito policial em curso poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, independentemente de despacho fundamentado.
- c) A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
- d) Da decisão do delegado de polícia que nega o pedido de abertura de inquérito policial formulado pelo ofendido ou seu representante legal, caberá mandado de segurança.
- e) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

Comentários

A alternativa A está incorreta. De acordo com o art. 2º, § 6º, o indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

A alternativa B está incorreta. Nos termos do §4º do art. 2º, o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado.



A alternativa C está incorreta. Aqui vale a pena lembrarmos a Súmula 234 STJ: A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

A alternativa D está incorreta. Nos termos do art. 5º, § 2º do Código de Processo Penal, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.

GABARITO: E

19. PC-AC - Escrivão de Polícia Civil – 2017 – IBADE.

Acerca da Lei nº 12.830/2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa correta.

- a) O inquérito policial não poderá ser avocado, ainda que por motivo de interesse público mediante fundamentação do superior hierárquico.
- b) Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações administrativas.
- c) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- d) Durante o processo criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- e) A remoção do delegado de polícia independe de ato fundamentado.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Nos termos do § 4º do art. 2º, o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

A alternativa B está incorreta. De acordo com o § 1º do art. 2º, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

A alternativa C está correta. Encontraremos nossa resposta no §6º do art. 2º: o indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

A alternativa D está incorreta. De acordo com o § 2º do art. 2º, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

A alternativa E está incorreta. Aqui precisamos mencionar o § 5º: a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.



GABARITO: C

20. PC-SC - Agente de Polícia Civil – 2017 – FEPESE

É correto afirmar sobre a investigação conduzida por delegado de polícia:

- a) A apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo, que não possuem natureza jurídica, poderá ser delegada a terceiros.
- b) O delegado de polícia durante a investigação criminal somente poderá requisitar a produção de provas após ouvido o Ministério Público.
- c) O procedimento investigatório em curso poderá, a qualquer tempo, ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico.
- d) A função de polícia judiciária é considerada essencial e exclusiva de Estado.
- e) A autonomia investigatória do delegado de polícia o desobriga a observância aos procedimentos previstos em regulamento da corporação.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A Lei n. 12.830/2013 dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.

A alternativa B está incorreta. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos (art. 2º, §2º).

A alternativa C está incorreta. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação (art. 2º, §4º).

A alternativa D está correta, nos termos do art. 2º.

A alternativa E está incorreta. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação (Art. 2º, §4º).

GABARITO: D



LISTA DE QUESTÕES - CEBRASPE

1. FGV - 2024 - SEAP-BA. A Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023 alterou a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial). Sobre essa temática, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() O crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da Constituição.

() Na hipótese de o crime de racismo ser cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, verifica-se a causa de aumento de pena.

() Os crimes de racismo terão as penas aumentadas, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – F – V.

C) F – F – F.

D) V – V – F.

E) V – F – V.

2. FGV - 2024 - Câmara dos Deputados. No que diz respeito aos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, assinale a afirmativa correta.

A) Além dos indivíduos pertencentes à determinada raça, os índios, os judeus e os nacionais de outros países podem ser sujeitos passivos dos crimes decorrentes de preconceito definidos pela Lei nº 7.716/1989.

B) O chamado preconceito recreativo pode ser praticado, por exemplo, por meio de injúria racial proferida por ator comediante durante uma apresentação de teatro, sendo punível com pena aumentada de 1/3 (um terço) até a metade.

C) A fabricação de emblema que utilize a cruz suástica ou gamada configura crime, ainda que não haja finalidade de divulgação do nazismo.

D) A incitação de discriminação ou preconceito religioso é punível com pena atenuada desde que não ocorra na presença da vítima, mas apenas virtualmente, por exemplo, por meio de publicação em rede social.



E) Os crimes de preconceito racial terão as penas aumentadas quando praticados por funcionário público, ressalvado o exercício de suas funções.

3. FGV - 2024 - Câmara dos Deputados. Acerca da Lei nº 14.532/2023, que alterou a lei de crimes raciais (Lei nº 7.716/89), é correto afirmar que

A) o crime de injúria racial não se equipara ao crime de racismo, o qual possui tipificação específica e acarreta a sua imprescritibilidade.

B) houve a previsão de causa de aumento quando o crime de racismo ocorre em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, configurando o denominado racismo recreativo.

C) quando o crime de injúria racial ou por origem da pessoa for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, a pena é diminuída, em razão de sua fé pública.

D) o plenário do STF julgou reconhecendo a possibilidade de aplicação acordo de não persecução penal (ANPP) em crimes raciais, nas hipóteses de presença dos requisitos para oferta desta medida despenalizadora.

E) na hipótese de o crime de racismo ser cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou postagem em redes sociais ou na internet, a apuração será impossível, tendo em vista o direito a intimidade.

4. FGV - 2024 - ADAB. A Lei nº 7.716/1989 apresenta diversas modalidades de racismo. Sobre esta temática, assinale a afirmativa correta.

A) Racismo recreativo, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.

B) Injúria racial, que não se equipara ao crime de racismo.

C) Racismo reverso, praticada por pessoas negras contra pessoas brancas.

D) Racismo ambiental, que ocorre em locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público.

E) Racismo não existe, pois vivemos uma democracia racial no Brasil.



5. FGV - 2024 - ADAB. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, denominada Lei Caó em homenagem ao advogado, jornalista e ex-deputado federal Carlos Alberto Oliveira dos Santos, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Sobre esta temática é correto afirmar que

A) há previsão de modalidade qualificada de racismo, caso seja cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público.

B) o uso de cruz suástica, para fins de divulgação do nazismo, não configura crime de racismo, tendo em vista que representa relato histórico, que não se coaduna com a democracia brasileira.

C) o racismo recreativo tem excludente de ilicitude, uma vez que não há a intenção de ofender a pessoa e é somente uma brincadeira.

D) o crime de injúria racial não é equiparado ao crime de racismo, portanto é afiançável e prescritível.

E) quando os crimes de racismo forem praticados por funcionário público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, as penas serão diminuídas em reconhecimento ao racismo institucional.

6. FGV - 2024 - ENAM. Em julgamento emblemático, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que os integrantes do grupo LGBTI+, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa.

Nesse contexto, de acordo com o STF

A) a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União foi declarada, para fins de cientificar o Congresso Nacional, para os efeitos legais cabíveis, visando à edição de lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que regule os mandados constitucionais de incriminação inscritos no Art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88, que passam a ser considerados autoaplicáveis, após tal prazo, para enquadrar a homofobia e a transfobia em tipos penais já existentes no Código Penal.

B) até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos no Art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe.



C) a repressão penal à prática da homotransfobia alcança, restringe e limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros é vedado o direito de pregar e de divulgar, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que estiver contido em seus livros e códigos sagrados, porque o ordenamento jurídico veda o discurso de ódio.

D) até que seja editada lei sobre a matéria pelo Poder Legislativo, as condutas reais homofóbicas e transfóbicas, que envolvem discurso de ódio contra orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de preconceito, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação como terrorismo.

E) a omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União foi constituída, para fins de cientificar o Congresso Nacional, para os efeitos legais cabíveis, visando à edição de lei no prazo de 1 (um) ano, que regulamente os mandados constitucionais de incriminação inscritos no Art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88, que passam a ser considerados autoaplicáveis, após tal prazo, em razão de analogia pro societate, para enquadrar a homofobia e a transfobia em tipos penais já existentes na legislação penal extravagante.

7. FGV - 2024 - AL-TO. João, após iniciar o estágio junto à 1ª Vara Criminal da Comarca Alfa, passou a se dedicar ao estudo do Direito Penal, para melhor desempenhar as suas funções laborais.

Assim, João, ao estudar uma determinada infração penal citada pela Constituição Federal, verificou que se tratava de um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao Direito Penal, é correto afirmar que José pode ter estudado os detalhes do crime de

A) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

B) terrorismo.

C) homicídio.

D) racismo.

E) tortura.

8. FGV - 2024 - TJ-RJ. A respeito da Lei nº 14.532, de 2023, analise as afirmativas a seguir.



I. A Lei nº 14.532, de 2023, alterou a Lei nº 7716, de 1989, incluindo penas previstas para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

II. Após a promulgação da Lei nº 14.532, o Artigo 140 do Código Penal, foi alterado, determinando-se que, se a injúria a alguém consistir na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena é de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

III. A Lei nº 9605, de 1998, chamada de Lei de Crimes Ambientais foi alterada pela Lei nº 14.532, de 2023, passando a prever pena de reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos para gestores que, por negligência, deixarem de adotar as técnicas necessárias para a prevenção do racismo ambiental. Está correto apenas o que se afirma em

- A) I.
- B) II.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

9. FGV - 2024 - PC-SC. Em meio a uma discussão sobre o estacionamento de carros no seu prédio, Nestor, motivado por conhecer a orientação sexual de seu vizinho, ofendeu seu desafeto, chamando-o de "veadinho". Diante do fato, marque a opção que melhor descreve a tipificação da conduta de Nestor, diante das regras do direito penal brasileiro.

- A) Injúria com preconceito, Art. 140, §3º do Código Penal.
- B) Injúria por motivo de discriminação ou preconceito, Art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.
- C) Calúnia, Art. 138 do Código Penal.
- D) Difamação, Art. 139 do Código Penal.
- E) Constrangimento ilegal, Art. 146 do Código Penal.

10. FGV - 2023 - PM-SP. Acerca dos crimes de preconceito de raça ou de cor, previstos na Lei nº 7.716/89, é correto afirmar que



- A) se o crime de induzir preconceito de raça for cometido pelos meios de comunicação social, uma medida possível de combate ao preconceito é a interdição das respectivas mensagens na rede mundial de computadores.
- B) serão punidos, na forma da Lei nº 7.716/89, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor ou etnia. Os crimes resultantes de preconceito de religião ou procedência nacional não são abarcados pela referida lei.
- C) constitui efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.
- D) a conduta de veicular símbolos que utilizem a cruz suástica, para fins de divulgação do nazismo, não constitui crime, em razão do direito fundamental à liberdade de expressão.

11. FGV - 2022 - TRT - 13ª Região (PB). Beatriz é funcionária de órgão da Administração Pública Indireta há 20 anos e possui gabaritada qualificação profissional. Há 5 anos, sua promoção funcional foi obstada, sob o fundamento de que negros não alcançariam esse avanço na carreira.

Nesse caso, podemos afirmar que houve

- A) crime previsto no parágrafo único do art. 3º, da Lei nº 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
- B) contravenção penal.
- C) houve a extinção de punibilidade, já que o crime está prescrito.
- D) fato atípico.
- E) houve a decadência do direito de representação.

12. FGV - 2022 - SEJUSP-MG. Acerca dos crimes previstos na Lei nº 7.716/1989, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Configura crime previsto na Lei nº 7.716/1989 o ato de responsável por estabelecimento comercial negar-se a atender cliente por motivo de procedência nacional.
- () Desde que exigências específicas para realização de certas atividades estejam devidamente justificadas, não ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade quem,



em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia.

() Constitui efeito automático da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público que cometer crimes previstos na Lei nº 7.716/1989.

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – V.

E) F – F – F.

13. FGV - 2022 - SEJUSP-MG. Uma página das redes sociais, promotora da ideologia nacional socialista, está publicando anúncios para comercializar distintivos da cruz suástica, a fim de serem colocados em peças de vestuário, mochilas, automóveis, objetos de uso pessoal etc.

Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta.

A) Tal conduta é punível com pena de detenção.

B) O juiz, ainda antes do inquérito policial, poderá determinar a busca e apreensão do material comercializado.

C) Embora tal comercialização seja proibida, em razão da liberdade de expressão, a publicação na rede social não pode ser retirada do ar.

D) A cessação da publicação somente pode ser requerida pelo Ministério Público, titular da ação penal.

E) O material apreendido pode ser destruído após a prolação da sentença penal condenatória de 1º grau.

14. FGV - 2008 - PC-RJ. Segundo a Lei 7.716/89, as condutas relacionadas a seguir constituem crime de racismo, à exceção de uma. Assinale-a.



- A) impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público
- B) impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar
- C) constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial ou religiosa
- D) impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso a eles
- E) negar ou obstar emprego em empresa privada



GABARITO

01	02	03	04	05
E	A	B	A	A
06	07	08	09	10
B	D	C	B	A
11	12	13	14	
A	B	B	C	



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2023) A Lei nº 12.830/13, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia prescreve expressamente que

- a) a remoção do Delegado de Polícia, por ser ato inerente à organização interna da Polícia Judiciária, não demanda justificativa ou fundamentação por parte do superior hierárquico que a determina.
- b) o indiciamento é ato privativo do Delegado de Polícia, oriundo do livre convencimento desta autoridade e, portanto, prescinde de fundamentação.
- c) a apuração de infrações penais exercida pelo Delegado de Polícia, embora não considerada atividade jurídica, é função essencial e exclusiva de Estado.
- d) ao Delegado deve ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem, entre outros, os Magistrados.
- e) o Escrivão e o Investigador de Polícia podem desempenhar tarefas privativas de Delegado, desde que prévia e expressamente autorizados por este.

2. (VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2022) Nos termos da Lei nº 12.830/2013 (Investigação Criminal conduzida pelo Delegado de Polícia), é correto afirmar:

- a) os cargos de escrivão e de delegado de polícia são privativos de bacharel em Direito, devendo ser dispensado ao Delegado de Polícia o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- b) durante a investigação criminal, cabe ao escrivão, por delegação do Delegado de Polícia, a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- c) as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- d) o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, exclusivamente, por motivo de interesse público.
- e) a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Secretário da Segurança Pública.

3. (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC RO)/PC RO/2022) Acerca da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e das garantias funcionais a ele atribuídas pela Lei nº 12.830/2013, assinale a opção correta.

- a) A legislação em referência veda a realização de procedimentos investigatórios por autoridades distintas do delegado de polícia.
- b) Na presidência do inquérito policial, o delegado de polícia atua de forma vinculada, nos limites da lei processual penal.
- c) O delegado de polícia, no âmbito de suas atribuições ordinárias, detém inamovibilidade relativa.
- d) O indiciamento deverá ser procedido ao final do inquérito policial, quando findadas todas as diligências necessárias à elucidação do crime.



e) São garantias funcionais do delegado de polícia a vitaliciedade e a irredutibilidade do subsídio.

4. (VUNESP - Del Pol (PC RR)/PC RR/2022) Sobre a Lei nº 12.830/2013 – investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia não são de natureza jurídica, pois são de natureza administrativa, mas são essenciais e exclusivas de Estado.
- b) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado de autoridade judiciária competente.
- c) O indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- d) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, os ministros religiosos e os diplomatas.
- e) Os policiais portadores do grau de bacharel em Direito, pertencentes a demais carreiras poderão ser promovidos a delegados de polícia por aprovação em concurso interno.

5. (IDECAN - Esc PC CE/PC CE/2021) Acerca da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa que apresente a correta informação de acordo com a Lei 12.830/2013.

- a) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, sendo essencial a inscrição do bacharel na Ordem dos Advogados do Brasil.
- b) O indiciamento, ato privativo do delegado de polícia, deve ser fundamentado. Além disso, também é essencial a indicação de autoria, materialidade e circunstâncias, mediante análise técnico-jurídica do fato.
- c) É defeso ao delegado, durante a investigação, requerer perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- d) O indiciamento é ato conjunto do delegado de polícia com o membro do Ministério Público, ambos responsáveis pela condução do inquérito policial.
- e) O delegado de polícia poderá ser removido a partir de critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sem a necessidade de fundamentação.

6. (FAPEC - Del Pol (PC MS)/PC MS/2021) De acordo com a Lei nº 12.830/13, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida por Delegado de Polícia, assinale a alternativa correta:

- a) Ao Delegado de Polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. No entanto, tal atribuição pode ser delegada, excepcionalmente, pelo Secretário De Segurança do Estado a outras autoridades, por ato motivado e por tempo determinado, desde que haja previsão em decreto do chefe do Poder Executivo.



- b) Durante a investigação criminal, cabe ao Delegado de Polícia a requisição de perícias que interessem à apuração dos fatos, e a representação ao Poder Judiciário para obtenção de informações, documentos e demais dados.
- c) O indiciamento é ato privativo do Delegado de Polícia, fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. O Supremo Tribunal Federal, contudo, estende às Comissões Parlamentares de Inquérito em âmbito federal e estadual, que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias (art. 58, § 3º, da CRFB/88), a atribuição de promover o indiciamento de seus investigados, com a possibilidade, sempre presente no estado democrático de direito, de controle judicial do ato, para evitar excessos.
- d) Ainda sobre o indiciamento, em regra, mesmo as autoridades que exercem cargos com prerrogativa de foro podem ser indiciadas, com exceção de membros do Ministério Público e do Judiciário. Todavia, em se tratando de autoridade com foro no Supremo Tribunal Federal, tal ato é da competência do ministro relator, por representação da autoridade policial.
- e) O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

7. (EDUCA PB - GM (Pref Cabedelo)/Pref Cabedelo/2020) Com base no art. 2º, da Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013, “as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado”.

Sobre as funções de polícia judiciária assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.
- b) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- c) O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.
- d) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente para atender interesses da administração pública.
- e) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

8. (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC MA)/PC MA/2018) No caso de um delegado de polícia instaurar inquérito policial para apurar a conduta delitiva supostamente praticada por determinado cidadão, o delegado-geral de polícia

- a) poderá promover a remoção do delegado com o objetivo de frustrar a sua atuação no inquérito, independentemente de justificativa, em razão de sua posição hierárquica.
- b) poderá determinar a redistribuição do inquérito por motivo de interesse público devidamente demonstrado.



- c) não poderá, em regra, determinar a redistribuição do inquérito policial, ressalvado apenas o caso de morte do delegado que determinar a sua instauração.
- d) poderá proceder à redistribuição do inquérito, independentemente de justificativa, em razão de sua posição hierárquica.
- e) não poderá avocar o inquérito policial, salvo em caso de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação policial que prejudique a eficácia da investigação.

9. (Instituto AOCP - Ag (ITEP RN)/ITEP RN/Técnico Forense/2018) O Código de Processo Penal estabelece que os peritos responderão os quesitos formulados.

O documento no qual a autoridade policial determina a realização da perícia e encaminha os quesitos a serem respondidos é denominado

- a) Laudo Pericial.
- b) Parecer Técnico.
- c) Laudo Papiloscópico.
- d) Requisição de Perícia.
- e) Inquérito Policial.

10. (FUNDATEC - Del Pol (PC RS)/PC RS/2018) Considerando a Lei nº 12.830/2013 e sua interpretação jurisprudencial, assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza técnica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) O indiciamento dar-se-á por ato fundamentado do delegado de polícia, ao final do inquérito policial, com posterior remessa dos autos ao juiz competente.
- c) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado poderá requisitar o indiciamento do suspeito ao delegado de polícia, desde que presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.
- d) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- e) O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências e indiciamento, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

11. (NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2018) No que dispõe a legislação sobre a investigação criminal, conduzida pelo delegado de polícia é CORRETO afirmar que:

- a) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, devendo indicar a autoria e a materialidade apenas.
- b) O cargo de delegado é privativo de Bacharel em Direito, mas não deve lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados.
- c) Cabe ao delegado de polícia e aos investigadores de polícia a condução da investigação criminal, por meio do inquérito policial.
- d) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.
- e) Na qualidade de autoridade policial, o delegado não poderá permitir que o inquérito policial seja avocado por superior hierárquico, nos termos da legislação e da Constituição Federal.



12. (VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2018) Nos termos da Lei nº 12.830/2013 (Investigação Criminal Conduzida pelo Delegado), assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são consideradas de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) A remoção do Delegado de Polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Secretário de Segurança Pública.
- c) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito com inscrição da OAB.
- d) Durante a investigação criminal, cabe ao Escrivão de Polícia a requisição de documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- e) A remoção do Delegado de Polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Governador do Estado.

13. (CPCV UERR - Sold (PM RR)/PM RR/2018) Consoante se extrai da Lei 12.830/2013, assinale a alternativa correta:

- a) As funções de polícia judiciária são exercidas pela Polícia Militar e são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- c) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em qualquer curso de nível superior, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- d) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia representar à autoridade judicial solicitando a realização de perícias, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- e) Nenhuma das respostas acima está correta.

14. PC-RJ – Oficial de Cartório – 2013 – IBFC (adaptada).

O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, aperfeiçoado em despacho técnico-jurídico fundamentado, que indicará as provas de materialidade e de autoria delitiva e as circunstâncias do fato delituoso.

15. PC-RJ – Oficial de Cartório – 2013 – IBFC (adaptada).

Tratando-se o indiciamento de ato voltado à formalização da suspeita em procedimento instaurado para apurar infração penal e sua autoria, poderá ser realizado por qualquer autoridade pública que presida essa espécie de procedimento, mesmo sem amparo constitucional e legal expressos.

16. PC-RJ – Oficial de Cartório – 2013 – IBFC (adaptada).

O delegado de polícia pode indiciar ou deixar de indiciar alguém por simples subjetivismo, pois a formalização da suspeita é ato discricionário da autoridade policial que preside a investigação criminal, não encontrando limites constitucionais e legais que o vinculam.



17. PC-AC - Delegado de Polícia Civil – 2017 – IBADE.

No que tange à investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia (Lei nº 12.830/2013), assinale a alternativa correta.

- a) As funções de polícia judiciária bem como a administrativa e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
- b) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.
- c) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, desde que autorizada pela autoridade judiciária.
- d) A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado, exceto nos casos previstos em lei.
- e) O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, independentemente de despacho fundamentado.

18. PC-MS - Delegado de Polícia – 2017 – FAPEMS.

Acerca da investigação criminal,

[...] a autoridade policial não é parte no processo penal, não tem interesse que possa deduzir em juízo e a investigação criminal não guarda autonomia, ela existe orientada ao exercício futuro da ação. A constatação de comportamentos do indiciado prejudiciais à investigação deve ser compartilhada entre a autoridade policial e o Ministério Público (ou o querelante, conforme o caso), para que o autor da ação penal ajuíze seu real interesse em ver a prisão decretada.

PRADO, Geraldo. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 67.

As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

BRASIL. Lei nº 12.830. Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Art. 2º. 2013.

Isso considerado, assinale a alternativa correta.

- a) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato discricionário, mediante análise fática da ocorrência do fato, e deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- b) O inquérito policial em curso poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, independentemente de despacho fundamentado.
- c) A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
- d) Da decisão do delegado de polícia que nega o pedido de abertura de inquérito policial formulado pelo ofendido ou seu representante legal, caberá mandado de segurança.
- e) Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.



19. PC-AC - Escrivão de Polícia Civil – 2017 – IBADE.

Acerca da Lei nº 12.830/2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, assinale a alternativa correta.

- a) O inquérito policial não poderá ser avocado, ainda que por motivo de interesse público mediante fundamentação do superior hierárquico.
- b) Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações administrativas.
- c) O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
- d) Durante o processo criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.
- e) A remoção do delegado de polícia independe de ato fundamentado.

20. PC-SC - Agente de Polícia Civil – 2017 – FEPESE

É correto afirmar sobre a investigação conduzida por delegado de polícia:

- a) A apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo, que não possuem natureza jurídica, poderá ser delegada a terceiros.
- b) O delegado de polícia durante a investigação criminal somente poderá requisitar a produção de provas após ouvido o Ministério Público.
- c) O procedimento investigatório em curso poderá, a qualquer tempo, ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico.
- d) A função de polícia judiciária é considerada essencial e exclusiva de Estado.
- e) A autonomia investigatória do delegado de polícia o desobriga a observância aos procedimentos previstos em regulamento da corporação.



GABARITO

GABARITO



1. D
2. C
3. C
4. C
5. B
6. E
7. D
8. B
9. D
10. D
11. D
12. A
13. B
14. CERTO
15. ERRADO
16. ERRADO
17. B
18. E
19. C
20. D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.